



CITTA' DI SQUILLACE

PROVINCIA DI CATANZARO

ORGANO STRAORDINARIO

DI LIQUIDAZIONE

Atto N. 1 del 08 gennaio 2021

ORIGINALE/ COPIA- DI DELIBERAZIONE

DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO: DISSESTO FINANZIARIO – Sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro n. 1838/2020 del 28/10/2020, notificata in data 15/12/2020 nella causa civile iscritta al nr. 5190 del ruolo generale dell'anno 2019 e vertente tra Failla Domenico e Comune di Squillace – OSL – **affidamento incarico legale per difesa in giudizio per appello.-**

L'anno duemilaventuno, il giorno otto del mese di gennaio alle ore 13,10 nella Casa Comunale, l'Organo Straordinario di Liquidazione, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 17 Novembre 2014 nella persona del Dott. Mario PIZZINO ai sensi dell'art. 252 del D.L.vo 18 agosto 2000, n.267, ha adottato la presente deliberazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO:

che il Consiglio Comunale di Squillace, con delibera n. 31 del 19 settembre 2014, esecutiva, ha approvato la Dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del D.L.vo n. 267/2000 (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);

- che con D.P.R. in data 17 novembre 2014 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione, come sopra riportato, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

- che in data 02 febbraio 2015 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato al componente dell'Organo Straordinario di Liquidazione dott. Mario PIZZINO;

- che con Delibera n.01 del 05 febbraio 2015 l'Organo Straordinario di Liquidazione si è regolarmente insediato;

VISTI

- D.P.R. n. 378 del 24/08/1993 e s.m.i.;
- Il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

VISTA la Sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro n. 1838/2020 del 28/10/2020, notificata in data 15/12/2020 nella causa civile iscritta al nr. 5190 del ruolo generale dell'anno 2019 e vertente tra Failla Domenico e Comune di Squillace – OSL afferente al fermo amministrativo per mancato pagamento servizio idrico anni 2009 e 2010;

ACCERTATO che la materia è di spettanza di questo OSL ai sensi dell'art. 252, comma 4, del T.U.E.L. il quale stabilisce che l'Organo Straordinario di Liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatasi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;

RILEVATA l'urgenza e la necessità di proporre appello alla suddetta sentenza, per il tramite di un legale, trattandosi di materia di competenza di questo Organo Straordinario di Liquidazione;

DATO ATTO che con propria deliberazione commissariale n. 78 del 08 novembre 2018 è stata espletata una indagine, a fini meramente conoscitivi, per l'ottenimento di manifestazioni d'interesse all'eventuale conferimento, da parte di questo Organo, di incarichi legali per rappresentanza in giudizio e/o redazione di pareri mediante pubblicazione di specifico avviso;

VISTO l'elenco in atti dei professionisti che hanno manifestato il proprio interesse al conferimento di eventuali incarichi legali composto dalla Sezione A – Amministrativo/Tributario – Sezione B – Civile e Sezione C- Penale;

VISTA la nota dello Studio legale avv. Mariafrancesca IELO del 08/01/2021, acquisita al protocollo dell'Ente n. 142 del 08/01/2021 prot. n. 2/OSL di pari data, con la quale il professionista propone di rappresentare l'Ente nel giudizio di che trattasi per il compenso di € 500,00 Iva inclusa, oltre CAP e spese di giudizio;

ATTESA l'assenza dell'avvocatura comunale;

VISTA l'allegata convenzione da sottoscrivere, prima dell'espletamento dell'incarico in questione, con il professionista incaricato per le esigenze di questo Organo;

VISTO: **il Codice Identificativo della Gara (CIG) : ZC0301DAD4**

DATO ATTO: - che l'Organo Straordinario della Liquidazione (O.S.L.) non ha personalità giuridica autonoma e di conseguenza non può essere intestatario di una autonoma partita IVA e codice fiscale ma si avvale della personalità giuridica dell'Ente, per cui la relativa procura alle liti dovrà essere rilasciata dal legale rappresentante dell'Ente nella persona del Sindaco o Commissario Prefettizio/Straordinario pro tempore;

RICHIAMATI:

- Il titolo VIII, capi II e III, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;



Il D.P.R. 24/08/1993 n. 378, contenente il regolamento recante norme sul risanamento finanziario degli enti locali;

- la Circolare del Ministero dell'Interno 20 settembre 1993, n. F.L 21/93;
- il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;

DELIBERA

- di proporre appello dinanzi al Tribunale di Catanzaro avverso la Sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro n. 1838/2020 del 28/10/2020, notificata in data 15/12/2020 nella causa civile iscritta al nr. 5190 del ruolo generale dell'anno 2019 e vertente tra Failla Domenico e Comune di Squillace – OSL afferente al fermo amministrativo per mancato pagamento servizio idrico anni 2009 e 2010;
1. di conferire l'incarico per la difesa dell' Organo Straordinario della Liquidazione del Comune di Squillace nel procedimento richiamato allo Studio legale dell'avv. Mariafrancesca IELO c.f.: LIEMFR84M42C616Q p.i.: 13150771007 del foro di Catanzaro, il quale risulta iscritto in tutte e tre le Sezioni dell'elenco ristretto dei professionisti che hanno manifestato la volontà al conferimento di eventuali incarichi redatto a seguito della propria deliberazione commissariale n. 78 del 08 novembre 2018, invitata da questo OSL con nota commissariale prot. n. 135 – Prot. OSL n. 1 del 08/01/2021, per un compenso complessivo pari a € 500,00, Iva compresa e oltre CPA e spese di giudizio, di cui all' offerta del 08/01/2021, acquisita al protocollo dell'Ente n. 142 prot. OSL n. 2 in data 08/01/2021;
 2. di dare atto che la spesa derivante dal suddetto rapporto è a carico della procedura di liquidazione;
 3. di dare atto che alla presente viene allagata la convenzione da sottoscrivere, prima dell'espletamento dell'incarico in questione, con il professionista incaricato composta da n. 8 articoli e disciplinante gli aspetti giuridici ed economici del rapporto professionale instaurato;
 4. di stabilirsi che la relativa procura alle liti dovrà essere rilasciata dal legale rappresentante dell'Ente nella persona del Sindaco pro tempore;
 5. di disporre la pubblicazione per quindici giorni consecutivi della presente deliberazione, a cura dell'Ufficio comunale competente, che provvederà a fornire la relativa attestazione:
 - a) all'Albo Pretorio on-line dell'Amministrazione comunale di Squillace;
 - b) sul sito internet istituzionale del comune: www.comune.squillace.cz.it;
 6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 4, del Decr. Lgs. 18.08.2000, n.267 e dell'art.4, comma 6, del D.P.R. 24 agosto 1993, n.378 e di dare incarico al personale preposto dell'Ente alla pubblicazione della stessa ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.18.08.2000, n.267;
 7. di dare incarico al Responsabile Affari Generali dell'Ente per la trasmissione della presente al Sindaco dell'Ente

Alle ore 13.30 termina la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

(dott. Mario PIZZINO)



